KINX2004116385

취업규칙의 변경과 차등퇴직금제도금지원칙

- 대법원 2003. 12. 18. 선고 2002다2843 전원합의체 판결을 중심으로

서울남부지부 구조부장 정 재 욱

1. 들어가며

1980. 12. 31.자로 개정된 근로기준법에 '퇴직금제도를 설정함에 있어서 하나의 사업 내에 차등제도를 두어서는 아니 된다' 고 규정되어 퇴직금차등제도를 명문으로 금지하였고, 이후 각 사업장에서 취업규칙 중 퇴직금 관련 규정을 개정하는 과정에서 경과 규정을 두지 않았거나 부칙으로 경과 규정을 마련하였더라도 그 적용이 새로 신설된 퇴직금차등 금지제도에 반하는지에 대한 문제가 지속적으로 나타났고, 이와 관련된 대법원 판례도 다수 발표되었다.

그런데 작년 말에 대법원에서 이와 같은 취업규칙 변경과 퇴직금차등 금지제도와 관련하여 종전의 일부 판례를 변경하면서 전원합의체판결이 선고되었기에 소개하기로 한다.

2. 대법원 2003. 12. 18. 선고 2002다2843 전원합의체 판결 내용

위 판결은 사용자가 취업규칙 중 퇴직금규정을 기존 근로자에게 불리하게 변경하면서 근로자들의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의를 얻지 아니하고 부칙에 경과규정을 두어 퇴직금규정이 변경되기 전의 근속기간에 대하여는 종전의 퇴직금규정에 의하도록 하는 것이 차등퇴직금제도금지의 원칙에 위배되는지 여부에 대하여 다음과 같은 결론을 내리면서 이와 같은 결론에 반하는 종전의 판결(대법원 1999. 12. 28. 선고 99다33823)[1]은 이에 저촉되는 범위에서 변경하였다. 우선 다수의견을 살펴보고 다음 항에서 반대의견을 중심으로 다수의견의 문제점을 살펴보고자 한다.

가. 사실관계

(1) 이 사건 피고 조합이 1981. 7. 1.부터 직원퇴직금규정 제8조 제1항을 평균임금에 근속연수를 곱하여 퇴직금액을 산정하는 단수제에서 기준급여금(기준임금)에 근속연수에 따른 직원퇴직급여금지급률표의 지

1) 위 판결은 퇴직금제도를 근로자에게 불리하게 변경하여 새로운 퇴직금제도를 모든 근로자에게 일률적으로 적용하면서, 기존 근로자의 기득이익을 보호하기 위하여 경과규정을 두어 퇴직금규정이 변경되기 전의 근속기간에 대하여는 종전의 퇴직금규정에 의하도록 하는 것도 근로기준법이 정한 차등퇴직금제도금지의 원칙에 위배되므로 급여체계의 변경으로 개정 전 근속기간을 포함한 전 근속기간에 대하여 변경된 퇴직금규정 본문을 적용하는 것이 기존 근로자에게 유리한 경우에는 부칙의 경과규정이 적용되지 않는다고 판단하였다.

급률(이하 '퇴직누진율' 이라 줄인다)을 곱하여 퇴직금액을 산정하는 누진제로 변경 · 시행하였다.

(2) 그리고 기존근로자를 위한 규정으로 부칙 제2항에서 기존 직원들에 대하여 위 퇴직금규정 변경 전까지의 근속기간에 대하여는 종전 규정에 의하고, 변경 이후부터 퇴직 시까지의 근속기간에 대하여는 변경된 규정에 의한다고 경과규정을 두었다.

(3) 그런데 변경 당시를 기준으로 할 때 위 기준 급여금이 평균임금보다 적은데다가 퇴직누진율도 근속기간 3년까지는 근속연수와 같거나 조금 높았을 뿐이므로, 위와 같은 퇴직금규정의 변경이 그 변경 후 3년 이내에 퇴직하는 기존의 직원들에게는 불리하게 되었다.

(4) 위와 같은 내용의 퇴직금규정이 포함된 취업규칙을 변경함에 있어서 직원들의 동의절차를 거치지 아니하였으며, 이 사건 원고들은 퇴직 당시 모두 위와 같이 변경된 퇴직금규정(본문과 부칙의 경과규정)에 따라 산정된 퇴직금액((A : 변경 전의 근속연수×평균임금) + (B : 변경 후의 근속연수에 따른 퇴직누진율×기준급여금))을 수령을 하였다.

(5) 그러나 원고들 모두 이 사건 퇴직금규정 변경 이전에 피고 조합에 입사하여 규정 변경 일로부터 3년이 훨씬 지난 시점에 퇴직한 데다가 그 동안 급여체계의 변경으로 인하여 변경된 퇴직금규정 본문에 의하여 퇴직금액을 산정하는 것이 원고들에게 유리하게 되었으므로, 원고들에 대하여는 변경된 규정 중 부칙 경과규정의 적용을 배제하고 그 본문 제8조 제1항에 의하여 기준급여금에 개정 전 근속기간을 포함한 전 근속기간에 따른 퇴직누진율을 곱하여 산정한 퇴직금액(C)에서 이미 수령한 퇴직금액(A+B)을 공제한 차액을 추가로 지급할 것을 청구하였다.

나. 판결요지(다수의견)

이 사건 대상판결의 다수의견은 사용자가 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경함에 있어서 근로자들의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의를 얻지 아니하였다고 하더라도 취업규칙의 작성, 변경권이 사용자에게 있는 이상 현행의 법규적 효력을 가진 취업규칙은 변경된 취업규칙이고 다만 기득이익이 침해되는 기존 근로자에 대하여는 종전의 취업규칙이 적용될 따름이며, 취업규칙 중 퇴직금규정을 기존 근로자들에게 불리하게 변경하면서 부칙의 경과규정에 의하여 퇴직금규정이 변경되기 전의 근속기간에 대하여는 종전의 퇴직금규정에 의하도록 하는 것은 근로기준법이 정한 차등퇴직금제도금지의 원칙에 위배되지 아니한다고 할 것인바, 기존 근로자들이라고 하더라도 현재의 법규적 효력을 가진 변경된 퇴직금규정(본문 및 부칙의 경과규정)에 의하여 산정한 퇴직금액이 종전 퇴직금규정에 의하여 산정한 퇴직금액을 초과하는 한 기득이익의 침해가 없으므로 변경된 퇴직금규정에 의하여 산정한 퇴직금액의 지급을 청구할 수 있을 뿐이고, 급여체계의 변경으로 변경된 퇴직금규정 중 그 부칙의 경과규정을 적용하는 것이 기존 근로자들에게 불리하게 되었다고 하여 위 경과규정의 적용을 배제하고 그 본문에 의하여 산정한 퇴직금액의 지급을 청구할 수는 없다고 판시하였다.

3. 위 판결의 쟁점

위 판결의 쟁점은 크게 두 가지로 나누어진다. 우선 근로자들의 동의를 받지 않고 변경된 취업규칙이 근로기준법 제97조 제1항과 관련하여 효력이 발생하는지 여부 및 효력 발생 근거가 문제가 되고, 효력이 발생한다면 변경된 퇴직금 관련 취업규칙의 적용에 대한 경과규정을 마련하였을 경우 그 적용의 한계와 차등퇴직금 금지 원칙 위배 여부가 문제된다고 할 것이다.

가. 취업규칙의 변경과 근로자의 동의

(1) 불이익변경 취업규칙의 효력

취업규칙의 변경권은 사용자에게 있고 그 변경될 내용이 사용자에 의하여 일방적으로 정하여진다. 다만 근로기준법은 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 동의를 얻도록 규정하고 있으므로 근로자의 동의 없이 불이익하게 변경된 취업규칙은 원칙적으로 효력이 없다고 할 것이다.[2)]

(2) 다수의견의 문제점

그럼에도 위 판결의 다수의견은 이 사건 퇴직금규정이 차등퇴직금제도금지의 원칙에 위배되지 아니하고 취업규칙이 유효하다는 근거를 사용자가 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경함에 있어서 근로자들의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의를 얻지 아니하였다고 하더라도, 취업규칙의 작성, 변경권이 사용자에게 있는 이상 현행의 법규적 효력을 가진 취업규칙은 변경된 취업규칙이고 다만 기득이익이 침해되는 기존 근로자에 대하여는 종전의 취업규칙이 적용될 뿐이라는 대법원 1992. 12. 22. 선고 91다45165 전원합의체 판결[3)] 및 대법원 1997. 7. 11. 선고 97다14934 판결에 두고 있는 것으로 보인다.

그러나 우선 외견상 위 대법원 1992. 12. 22. 선고 91다45165 전원합의체 판결에서는 변경된 취업규칙상의 퇴직금규정은 그 규정형식에 있어서 이 사건 개정 퇴직금규정과 달리 기존 근로자에 대한 적용을 제한하는 내용의 경과규정을 두고 있지 아니하고, 또 그 해석에 있어서도 위 판결은 현행의 법규적 효력이 있는 퇴직금규정은 변경된 취업규칙상의 하나의 퇴직금규정뿐이라고 하는데 반하여 이 사건에서 다수의견은 개정 퇴직금규정의 본문이나 부칙의 경과규정 모두 현행의 법규적 효력이 있는 퇴직금규정이라고 하고

---

2) 대법원 1977. 7. 26. 선고 77다355 판결, 1988. 5. 10. 선고 87다카2578 판결, 1991. 2. 12. 선고 90다15952, 15969, 15976 판결 등

3) 위 전원합의체 판결의 요지는 "사용자가 취업규칙에서 정한 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경함에 있어서 근로자의 동의를 얻지 않은 경우에 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지되지만, 변경 후에 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하고 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 하고, 기득이익의 침해라는 효력배제사유가 없는 변경 후의 취업근로자에 대해서까지 변경의 효력을 부인하여 종전 취업규칙이 적용되어야 한다고 볼 근거가 없다."는 것이나, 이에 대하여 **반대의견**은 "취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익한 것이고 이에 관하여 **근로자집단의 동의를 받지 못하였다면 취업규칙의 변경은 효력이 없고**, 따라서 종전의 취업규칙이 계속 유효하다고 볼 것이지 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자들에 대한 관계에서만 **종전 취업규칙의 효력이 유지되고** 변경 후에 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 한다고 할 수 없다고 하여 원칙적으로 **변경된 취업규칙의 효력을 인정하지 않는다**"고 보아 변경된 취업규칙의 효력 자체를 부인하였고, 이는 본고의 대상 판결의 반대의견보다 좀 더 엄격한 해석이며 이와 같은 반대의견은 위 전원합의체판결이 선고되기 전까지의 대법원의 일관된 견해였으나 위 판결로 폐기되었다.

있어서 이 사건의 사안과 차이가 있음을 알 수 있고[4], 위 97다14934 판결[5]은 퇴직금규정을 개정하면서 이 사건 퇴직금규정 부칙의 경과규정과 같은 내용의 경과규정을 두고 있는 사안에서, 다수의견의 견해와는 달리 현행의 법규적 효력이 있는 퇴직금규정은 본문의 규정뿐이고, 부칙의 규정은 경과규정에 불과하여 본문과는 별개의 퇴직금제도라고 할 수 없으므로 차등퇴직금제도금지원칙 위배의 문제는 생기지 않는다는 것이어서 위 판결 역시 개정 퇴직금규정이 차등퇴직금제도금지의 원칙에 위배되는지 여부에 관한 논리적 근거 내지 선례가 될 수 없다.[6]

또한 위 판결 등이 이 사건 판결의 근거가 될 수 있다고 하더라도 취업규칙의 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지된다면 그것이 왜 현행의 법규적 효력을 가질 수 없는 것이며, 현행의 법규적 효력을 가졌다는 것과 현행의 법규적 효력은 없지만 적용된다는 것과의 차이가 무엇인지 납득이 가지 않는다.

(3) 변경된 취업규칙의 효력 인정 가능성

오히려 근로기준법 규정에 의하여 사용자가 취업규칙을 작성 또는 변경할 경우 노동조합 또는 근로자 과반수의 의견을 들어야 하고 특히 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 동의를 얻어야 하는 제약을 받고, 기존의 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에 필요한 근로자의 동의는 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의임을 요하고 이러한 동의를 얻지 못한 취업규칙의 변경은 효력이 없다는 것이 대법원의 일관된 견해[7]인 점을 생각할 때, 사용자가 일방적으로 취업규칙의 변경을 통하여 불이익한 근로조건을 부과하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다고 할 것이다.[8]

그러나 당해 취업규칙의 변경이 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 그에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 여전히 당해 조항의 법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수는 없다고 할 것이므로 이와 같이 합리성이 있는 경우라면 효력을 긍정하는 방법을 취하여야 할

4) 위 91다45165 판결은 근로자의 동의받지 않은 변경된 취업규칙에 경과규정을 두지 않은 경우의 문제로 원칙적으로 동의받지 않은 취업규칙의 변경은 효력이 없다고 하면서도 기득이익이 침해되는 종전의 근로자에게는 변경 전 취업규칙이 효력이 있다고 판단을 하였으나 경과규정이 없는 경우 기존근로자의 불이익을 방지하는 한편, 변경된 취업규칙이 변경 이후 입사한 근로자에게 사실상 계속적으로 적용된 점을 감안하여 합목적적, 정책적 고려를 한 것으로 보이며 이 판결의 정신도 변경된 취업규칙의 효력을 인정하기 위하여 기존근로자의 불이익을 방지하도록 해석한 것에 있다고 할 것이고, 기존근로자의 유, 불리를 불문하고 기존의 취업규칙을 적용해야 한다는 취지는 아닌 것으로 보인다. 이런 점을 감안할 때 위 전원합의체 판결의 문제점이 있음을 별론으로 하고 이 사건 대상판결의 근거가 될 수는 없다고 하겠다.

5) 위 판결은 경과규정을 별개의 퇴직금 제도라고 한다면 근로자 집단의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의하에 퇴직금 규정을 불이익하게 변경하면서 종전 근무기간에 대하여는 종전 규정을 적용한다는 경과규정을 두더라도 이는 퇴직금차등제도 금지에 위반되어 허용되지 않는다고 하여야 할 것이므로 부당하다고 하지 않을 수 없다고 판시하였다.

6) 본고의 대상판결은 변경된 취업규칙에 부칙으로 경과규정을 둔 경우에 대한 판결이었고, 본문 및 경과규정 모두를 법규적 효력을 가진다고 보고 있으므로 논거로 삼고 있는 판례들과는 전제가 다르다.

7) 위 주 1)판례 참조

8) 이와 같은 의미에서 91다45165 전원합의체 판결의 다수의견은 정책적 판단을 한 것으로 볼 수 있으나 논리적 근거를 구체적으로 제시하고 있지 않으며 차등퇴직금금지문제에 대한 명확한 해결책을 제시하지 않고 있어 다수의견의 판결요지를 일반화하는 것에 찬동할 수 없다.

것이다.[9](합리성의 판단[10]은 이하의 내용 전체와 관련된 것으로 경과규정의 해석과 직결된다고 할 것이다.)

나. 취업규칙상 퇴직금 관련 경과규정의 적용 한계

(1) 법규적 효력 있는 퇴직금 규정 및 차등퇴직금 금지 원칙과의 관계

이 사건 판결의 다수의견은 개정 퇴직금규정의 본문이나 부칙의 경과규정 모두 현행의 법규적 효력이 있는 퇴직금규정으로 보아 부칙의 경과규정이 기존 근로자에게 유·불리를 떠나 언제나 적용되는 것이라고 판단하고 있다.

그러나 퇴직금제도를 설정함에 있어서 하나의 사업 내에 차등제도를 두어서는 아니 된다고 규정하고 있는바, 이는 하나의 사업 내에서 직종, 직위, 업종별로 서로 다른 퇴직금제도를 두어 차별하는 것을 금지하고 하나의 퇴직금제도를 적용하게 하고자 함에 그 입법 취지가 있으므로, 근로자의 입사일자에 따라 지급률에 차등이 있는 퇴직금제도를 설정하는 것도 금지된다.[11]

그런데 다수의견과 같이 해석할 경우, 개정 퇴직금규정은 기존 근로자를 포함한 모든 근로자들에게 적용되는 본문이 규정하는 퇴직금제도와 기존 근로자에게만 적용되는 부칙의 경과규정이 규정하는 퇴직금제도를 둠으로써 결국 근로자들이 입사일자에 따라 서로 다른 퇴직금제도를 적용 받게 되는 결과가 된다 할 것이다.[12]

(2) 적용의 한계(합리적 해석)

이와 같이 본문 및 부칙을 모두 법규적 효력이 있는 퇴직금 규정이라 보면 개정 퇴직금규정은 차등퇴직금제도 금지규정에 반하여 효력이 없으므로 이 사건 사업장 내에서 퇴직금제도는 개정 전 퇴직금규정에 의한 것이라고 볼 수 밖에 없는 바, 이와 같이 해석하는 것은 어떤 규정을 해석함에 있어서 가능한 한 적법하게 해석하여야 한다는 원칙에 반하고, 당사자들의 의사뿐만 아니라 개정 퇴직금규정이 상당한 기간 동안 시행되어 온 노사관행에도 반하는 부당한 결과를 초래한다고 할 것이다.

따라서 개정 퇴직금규정이 정한 퇴직금제도는 본문에서 규정하고 있는 것만이고 부칙은 경과규정에 불과할 뿐 본문과는 별개의 퇴직금제도라고 할 수 없다고 할 것이다. 기존 근로자들에 대하여도 법규적 효력을 갖는 퇴직금규정은 개정된 퇴직금규정 본문뿐이고 부칙 제2조는 기존 근로자들의 기득이익을 보호하기 위한 경과규정으로서 그 한도 안에서 즉 개정 전·후

9) 대법원 2002. 6. 11. 선고 2001다16722 판결

10) 주 9)판결의 의하면 '사회통념상 합리성의 유무'는 취업규칙의 변경에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후의 취업규칙 내용의 상당성, 대상조치 등 관련된 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 대응, 동종 사항에 관한 국내의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

11) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2002다2287 판결, 2002. 6. 28. 선고 2001다77970 판결, 2003. 6. 13. 선고 2001다24167 판결

12) 또한 다수의견이 논리의 근거로 제시하는 위 97다14934 판결에서 현행의 법규적 효력이 있는 퇴직금규정은 개정된 취업규칙의 본문의 규정뿐이고, 부칙의 규정은 경과규정에 불과하다는 전제와도 일치되지 않는다고 할 것이다.

의 퇴직금규정을 비교하여 그것을 적용하는 것이 유리한 경우에만 제한적으로 적용된다고 하여 위 규정을 유효한 것으로 해석함이 합리적이고 바람직하다 할 것이다. 더군다나 부칙의 경과규정은 취업규칙 본문을 변경하면서 기존 근로자들에게 불이익한 변경이 되지 않도록 하여 퇴직금 차등금지 제도를 회피하기 위한 안전장치임을 감안할 때 기존 근로자들에게 불리한 경우까지 적용한다면 부칙을 설정한 의미가 없다고 할 것이다.

뿐만 아니라 위에서 살펴본 것처럼 근로자 동의 없는 불이익한 취업규칙 변경에 대한 사회통념상 합리성 판단을 통한 효력 부여를 위한 논거를 위해서라도 이와 같은 합리적 해석이 필요하다.

다. 그 밖의 문제

부칙의 경과규정을 기존 근로자들의 기득이익을 보호하기 위한 경과규정이라고 본다고 할지라도 차등퇴직금제도금지원칙에 위배된다고 보는 견해[13]가 있을 수 있다. 그러나 퇴직금규정의 개정으로 인해 기득이익의 침해가 문제되어 경과규정이 적용될 가능성이 있는 3년의 기간이 훨씬 경과하여 본문의 규정만이 적용되게 되었고, 현실적으로도 대다수의 근로자들에게 본문의 규정만이 적용되고 있는 것으로 보이는 이 사건에 있어서는 차등퇴직금제도금지원칙 위배의 문제는 발생할 여지가 없게 되었다 할 것이다.

4. 글을 마치며

이상에서 살펴본 바와 같이 위 전원합의체 판결의 내용은 하나의 사업 내에서 직종, 직위, 업종별로 서로 다른 퇴직금제도를 두어 차별하는 것을 금지하고 하나의 퇴직금제도를 적용하게 하고자 한 차등퇴직금제도금지 규정에 반하는 해석이라 할 것이다. 그리고 위 전원합의체 판결 다수의견의 견해는 기존 근로자의 기득이익을 보호함으로써 퇴직금규정의 개정에 의하여 기존 근로자가 입게 될 불이익을 구제하기 위하여 마련한 개정 퇴직금규정 부칙의 경과규정이 오히려 기존 근로자로 하여금 불이익을 입게 하는 결과를 초래하여 부칙의 경과규정을 둔 취지 내지 당사자의 의사에 반하는 것이라고 하지 않을 수 없고, 이러한 결과는 기존 근로자들의 동의 없이 퇴직금규정을 불리하게 개정하면서 기득이익 보호를 위한 경과규정을 두지 않았으나 그 후 개정 퇴직금규정이 유리하게 되었기 때문에 개정 퇴직금규정을 적용하는 경우를 상정해서 비교하여 보더라도 부당하다고 하지 않을 수 없고 기존 판례들에 비추어 보아도 타당성을 인정할 수 없다고 하겠다.

13) 91다45165 전원합의체 판결의 반대의견과 같은 견해일 것이다.